

0000030-56.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1294/2021 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Dias Machado Junior

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000030-56.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000030-56.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 1294/2021 - 2º Distrito Policial de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Dias Machado Junior

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra RODRIGO DIAS MACHADO

JUNIOR, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 14 de março de 2021.

Narra a denúncia que o réu, em concurso de agentes com Edinaldo Souza Santos, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 13 (treze) porções de cocaína, com peso aproximado de 0,3 gramas; 21 (vinte e uma) porções de maconha, com peso aproximado de 0,84 gramas; e 02 (duas) porções de crack, com peso aproximado de 0,02 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, e auto de constatação preliminar de fls. 11), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, ao réu foi concedida liberdade provisória sob condições (fls. 49/51). Houve recolhimento de fiança de R\$2.200,00 (fls. 69/70).

FA e Certidão de distribuições criminais às fls. 34/36.

O réu Edinaldo foi citado por edital (fls. 140;172/173), com posterior desmembramento do feito em relação a ele (fls. 183).

Notificado e citado (fls. 158), o réu Rodrigo apresentou defesa prévia (fls. 86/90).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 158/159).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 2/3), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 8/9), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), pelo laudo pericial (fls. 91/93), pelos depoimentos (fls. 6), corroborados pelas oitivas em juízo.

Joel Gerson Ribeiro da Silva, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando um homem que gritou "molhou, olha as viaturas", tendo saído dois homens correndo. Rodrigo acabou correndo em direção de outro policial, sendo abordado. Na fuga ele dispensou uma sacola. Não se recorda de haver outras pessoas. Em revista à sacola que Rodrigo havia dispensado, foram encontradas 21 trouxinhas, 13 pinos e 2 pedras de substâncias análogas a maconha, cocaína e crack, respectivamente, além de R\$14,00. Os dois negaram a prática do crime, dizendo que eram apenas usuários, tendo ido ao local para comprar drogas. Apurou-se que o primeiro homem era Edinaldo e o segundo Rodrigo.

Interrogado o réu confessou, dizendo que passava por dificuldade financeira.

Trabalha atualmente.

O réu confessou, o que está confortado pelo relato do policial que confirmou ter avistado o réu dispensando a sacola onde localizadas as drogas.

Assim, os PMs foram firmes, afirmando, em sede policial e em Juízo, que o réu dispensou uma sacola contendo drogas, enquanto tentava fugir da abordagem, alertado por Edinaldo, que havia gritado "molhou", assim que percebeu a presença da viatura policial.

A traficância ficou, portanto, bem demonstrada pela quantidade e variedade de drogas que estavam em poder do réu, sendo que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico, circunstâncias que permitem a configuração do crime imputado.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, reforçado pelos

documentos às fls. 34/36. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Reduzo a pena no máximo legal.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa, já que o réu contava com menos de 21 anos ao tempo da ação criminosa, bem como a confissão, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 2/3, fixando a pena em 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que ao réu foi concedida liberdade provisória, sob condições, por ocasião da audiência de custódia, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 02 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu RODRIGO DIAS MACHADO JÚNIOR, RG: 54.763.271, filho de Rodrigo Dias Machado e Cibele Cristiane Pereira Chaves, nascido em 10/11/2002 em Campinas-SP, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 02 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade, tendo sido concedida liberdade provisória sob condições, poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL

ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo. Ante a existência de valor recolhido a título de fiança nos autos em relação ao(s) réu(s) DETERMINO o seu aproveitamento para o pagamento da multa penal e demais custas/despesas processuais, bem como prestação pecuniária, liberando-se o excedente em favor do(s) réu(s), nos termos do artigo 336 cc art. 347 do CPP.

Cobrem-se as multas e as custas nos termos do art 479 NSCGJ, oficiando-se ao banco depositário para as providências cabíveis e, havendo valor remanescente a ser restituído após deduções, intime-se o réu para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, se possui interesse em sua devolução. Em caso positivo, expeça-se o Mandado de Levantamento Judicial. No caso de não ser o réu encontrado ou haver decorrido o prazo sem a manifestação do interessado, determino o perdimento em favor do FUNPEN, oficiando-se ao banco depositário para que adote as providências necessárias para transferência dos valores.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Intime-se o réu para cumprimento. Cumpram-se. Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA